

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 316/2530

นายสามารถ จิตตั้งตรงฯ

โจทก์

นายวิศนุรักษ์ แซ่เตียว

จำเลย

นายวิศนุรักษ์ แซ่เตียว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 77)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงิน 100,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน 47,037 บาท นับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ กับดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 52,963 บาท นับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 75,74)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนายเว้งไถ่แซ่เตียว ได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 49,56)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและ

ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ไพรัช วงศ์วัฒนะ-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>